局長，辛苦了，你背負責任著很多責任，我想請教你，這也是我們民意代表都非常關心的廢棄物去化量能不足問題，是不是因為去化量能不足，才產生不法堆置廢棄物情況？

環境保護局許局長仁澤：

對，主要是無法處理量多的話，市場的處理的價格就變高，但有些業者收了之就亂堆置，甚至有些地主是提供土地與業者共同經營。

陳議員秋萍：

我觀察下來，除了量能不足才會產生這樣的狀況，但也不是絕對的，會偷倒的業者就是會偷倒，是不是這樣？

環境保護局許局長仁澤：

因為他們不用成本。

陳議員秋萍：

對，他們不用成本，別人需要成本他卻不用，所以外面市價收 2 萬元，他就收 1 萬元，是不是這樣。局長，除了抓到後由這些人和業者負責處理外，還有什麼較積極方法？例如商家要找清運業者也會衡量，一噸 2 萬元和一噸 1 萬元他們會讓誰來清運？

環境保護局許局長仁澤：

當然是較便宜的。

陳議員秋萍：

所以這樣就導致那些非法堆置的業者到處亂倒，是不是這樣？你們有沒有從商家著手？要他們也負責把他們請不法業者清運的垃圾處理好，都自己處理。

環境保護局許局長仁澤：

對，因為若是委託違法業者其本身也是違規，所以要強調他本身也違法，商家要找合法業者去處理。

陳議員秋萍：

所以我們在這部分也要去宣導，市價清運一噸要 2 萬，為什麼該業者只收 1 萬，這本來就有問題，商家本身就要注意，若真的要委託違法業者清運就要有心理準備，出了問題商家就是要負責處理自己的垃圾，局長。

環境保護局許局長仁澤：

除此之外還有罰責。

陳議員秋萍：

不只是要他們自己處理自己的垃圾，像這麼惡質的應該也要叫他們加倍處理。

環境保護局許局長仁澤：

是，本來他們的責任就是得自己把垃圾清走。

陳議員秋萍：

我是覺得他們這樣實在太可惡，這是環環相扣的，若商家不讓這些違法業者清運…

主席：(李議員文俊)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

政風處，注意聽，有關係的人環保局讓他進去運，一噸 3,600 元，收 1 萬 5,000 元，沒有關係的人收 1 萬元，你覺得哪一種比較好？我說出來參考而已，所以大家都要與環

保局局長交好，這我在議會說到不想說了，我也不再說了，你知道了也無法處理，市長可能多少有關係，有關係的人…

政風處高處長伯陽：

違法是不可以的。

蔡議員育輝：

有沒有違法我不知道，反正你應該知道，有關係的人再多也能運走，沒有關係的人亂倒，有關係的人焚化爐 3,600 元收 1 萬 5,000 元，這樣誰比較有利？政風處，這件檢舉案查得如何了？

政風處高處長伯陽：

這件我們有去了解…

蔡議員育輝：

你不要說到現在還查不到什麼，那我對政風處就覺得失望，長期以來環保局的政風都在做什麼？我真的想不透，檢舉的案子一堆。

政風處高處長伯陽：

我們透過環保局去了解，他們的車子是有正常使用，時間也有登記。

蔡議員育輝：

好，你資料給我，人家的收據、相片都在這裡，你若查不到我總質詢再放給你看，到時候你只會漏氣。環保局局長，我資料給你後有沒有去查？

環境保護局許局長仁澤：

有去調查。

蔡議員育輝：

調查後的結論再給我，若沒有的話我總質詢再把資料放出來，我質詢有個優點，沒有經過求證、沒有證據的我不會拿到議會來，這有損我的形象，請坐。局長，市長說你不錯，你曾到外國考察嗎？好像每個局處的錢都給市長到國外去考察了。

環境保護局許局長仁澤：

到這裡就任後不曾，但去年有去參加…

蔡議員育輝：

我曾在議會說過，你們應該要到國外看看，你看簡報上的資料，這些營建工程導致側溝阻塞及環境髒亂的問題，你們到底有沒有在查？

環境保護局許局長仁澤：

當然有查。

蔡議員育輝：

畫面上是你給我的資料，都沒有去查，就放任營建工程導致側溝阻塞及髒亂，所以我覺得環保的亂源是環保局，因為你們可以去查，且編制人員那麼多，但卻都沒有去查營建工程，罰款也很少，你看裁處金額才多少？一年來才罰這樣，這樣你說你們有在查。清潔隊閒閒時可以去看一下正在興建的建案，水溝阻塞導致登革熱，阻塞了二、三個月也沒人去查，若沒有人檢舉反應你們也不會去查，你們到底有沒有去查？

環境保護局許局長仁澤：

向議員報告，我們和工務局合作，登革熱也一起查。

蔡議員育輝：

工務局沒有開半張罰單，你不用說，我已經問過了，你們為什麼不去查看看？

環境保護局許局長仁澤：

他們主要是勸導較多。

蔡議員育輝：

勸導，你們罰單金額也才這樣而已，難怪臺南市的環境不好。

環境保護局許局長仁澤：

側溝阻塞這種情形，我們有向工務局說這樣的行為…

蔡議員育輝：

你不要說工務局，說你們自己就好，你們可以去巡查，你們早上一堆夾垃圾的人員，卻不能去看一下正在興建的工地，沒說你們都不會主動去查，難怪水溝阻塞蚊蟲一大堆…

主席：(李議員文俊)

請黃麗招議員發言。

黃議員麗招：

局長，我們繼續石棉瓦的議題，後續若有民眾申去申請，當時說已經沒有清運的量能了，那現在是不是要聯絡？科長請你回答好了。

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

向議員報告，我們後續會公開開放申請。

黃議員麗招：

再重新申請？那已經申請卻還未清運的呢？

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

申請的我們就直接列入審查。

黃議員麗招：

你們會不會再通知他們？

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

會。

黃議員麗招：

因為有人申請後卻還未清運的，這部分你們要加強一下。

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

好。

黃議員麗招：

你請坐。局長，剛才盧崑福議員所說的，城西的焚化爐你們說還要經過環評？

環境保護局許局長仁澤：

舊的那座爐。

黃議員麗招：

對，舊的，但我在此也是主張，舊的那座焚化爐還不致於都無法使用。

環境保護局許局長仁澤：

應該還有七、八成新。

黃議員麗招：

既然我們垃圾的量那麼多，再興建一座新的焚化爐也還不敷使用，你這座舊的爐看能否留做輔助使用？

環境保護局許局長仁澤：

有在思考這件事。

黃議員麗招：

有思考？

環境保護局許局長仁澤：

我前年來就任時就有思考，這座爐是否應該留下來，但這還有環評程序要走一段時間，因為115年之後說實在的市長也卸任了，再來新的市長要怎麼做我們也不知道。

黃議員麗招：

但你們沒辦法現在就開始進行嗎？

環境保護局許局長仁澤：

但是我們可以先做報告，是可以進行的。

黃議員麗招：

對，我們是覺得新的焚化爐完工後，垃圾量可能還是無法消耗，這座舊的焚化爐還是要留著使用，把該做的程序先走完，能夠未雨綢繆把舊爐留下來支援新爐，這樣對於未來垃圾的減量上也有助益。

環境保護局許局長仁澤：

對，我會把程序走完，要怎麼決策再讓新市長去決定。

黃議員麗招：

這個議題我也是主張如此。

環境保護局許局長仁澤：

謝謝議員。

黃議員麗招：

好，你請坐。

環境保護局許局長仁澤：

謝謝。

主席：(李議員文俊)

請余杞青議員發言。

余議員杞青：

環保局局長，你知道廠商工程施作後所產生的廢棄物，在理想化的情況下是找建築廠商依法登記，將土方、廢土登記為廢棄物，並交由合法的廢棄物處理廠商進行處理，可是現在發現一個問題，產生的廢棄土方就是營利廢棄事業務，有一些農民或較鄉下的地方可能不了解狀況，他們看到廠商載著整車土方，便詢問是否可以給他們，廠商當然想說便宜行事或既然人家要就給他，但廠商會出具一份切結書請民眾簽，內容是以後若有什麼事要自行負責，這樣合理嗎？

環境保護局許局長仁澤：

這並不具法律效力，因為本身就是違法。

余議員杞青：

沒有法律效力但農民憨厚，可能因為下雨土質流失，他們就想說拿些土來填，結果被人檢舉，後來對方說農民有簽切結書，是你自己跟我要這些土方的。所以到底哪一方有錯？還是兩方都有錯？

環境保護局許局長仁澤：

照道理說廠商不能將土方給別人。

余議員柷青：

但是他就是給了，而且還不是給一個民眾而已。

環境保護局許局長仁澤：

這若是個案我們可以稍微了解一下到底到什麼程度，我們來了解一下。

余議員柷青：

所以如你說的農民簽這份切結書，是沒有法律效用的嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對，因為本身這行為就違法了。

余議員柷青：

本身就違法，這我們就要問一下法制。

環境保護局許局長仁澤：

對，因為產生的土方應該要進到土資場去處理。

余議員柷青：

對，這是理想。

環境保護局許局長仁澤：

有時候可能土方很漂亮。

余議員柷青：

很漂亮沒錯，但裡面也有些許磚塊或廢棄水管等碎屑。

環境保護局許局長仁澤：

那都要經過土資場處理過。

余議員柷青：

對，但都沒有處理，農民看到就是覺得土質不錯，所以切結書是沒有法律效用的？你請坐，我請法制處處長來回答一下。

法制處楊處長璿圓：

切結的部分應該是沒有法律效力，可是他的土方是填在農業用地，可能會違反區域計畫法中，農地田土必須先取得容許的規定。

余議員柷青：

所以這個廠商有沒有責任去告知，還是他本身請農民簽切結書就已經違法在先了？

法制處楊處長璿圓：

這應該分別看待，切結的部分，如地政局針對區域計畫法的規定去裁罰，原則上…

余議員柷青：

這一定會開罰。

法制處楊處長璿圓：

它是針對農地的所有權人，這部分建商或載運行為人應是分別違反其他規定，在農民的部分還是會被裁罰。

余議員柷青：

還是會被裁罰？

法制處楊處長璿圓：

對。

余議員柷青：

可是先有因才會有果，這部分你說切結書沒有法律效力，那被罰款要算誰的？

法制處楊處長璿圓：

就農地填土的部分…

余議員柷青：

這樣子算農民的？

法制處楊處長璿圓：

農民的。

余議員柷青：

可是他沒有告知農民土要回去後自己負責，所以他才要農民簽切結書，這是有爭議點的。

法制處楊處長璿圓：

可是就法論法的話，原則上農民恐怕沒辦法以這部分來主張免責，就現行實務上的…

余議員柷青：

還是農民該認罰，後續再針對切結書的部分再去與廠商做…

法制處楊處長璿圓：

可能要透過其他訴訟行為去求償，但這求償恐怕也有困難度。

余議員柷青：

所以說要自認倒楣就對了。

法制處楊處長璿圓：

我在想說這部分，是否該透過如農業局去向農民做相關宣導？

余議員柷青：

農業局，但他們第一線都是經過區公所，處長請坐。所以這部分我還是建議環保局局長可以向在地區公所說一下，因為區公所是第一線，是否能請區公所宣導，不管是合法或不合法的土方，都應該要透過正常來源，要有土方證明等。

環境保護局許局長仁澤：

這沒有問題，我們會與區公所加強宣導。

余議員柷青：

請他們多加宣導，因為農民他們不知道，就麻煩環保局告知區公所，謝謝局長。

環境保護局許局長仁澤：

是。

主席：(李議員文俊)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

我先找一下政風處處長，一般公務機關在做水溝，重挖時若無法接通，就是一高一低使得水溝無法使用，像這樣有沒有什麼責任？

政風處高處長伯陽：

這施工上的驗收可能就有問題。

李議員宗翰：

驗收上會有問題？

政風處高處長伯陽：

是。

李議員宗翰：

一件工程會有出錢的、施工的、設計的及監督的，那他們的關係怎麼樣？

政風處高處長伯陽：

要看實際施工與設計狀況我們才能判斷。

李議員宗翰：

跟設計的狀況？

政風處高處長伯陽：

對。

李議員宗翰：

現在我跟你講一件事，尤其在我們那個地區非常嚴重，我們那邊很多地方自來水管都還沒有到，所以很多建商自己挖了水溝、挖了路，接著自來水公司說不好意思，現在若要埋設自來水管的話就得用我們的廠商，所以變成建商出錢由自來水公司發包，最後交給工務機關來驗收，產生出什麼樣的結果？就是我一開始跟你說的，自來水公司設計的與原本公所或區域計畫內的水溝完全連接不起來，請問這樣責任在誰身上？

政風處高處長伯陽：

報告議員，這我真的要看實際狀況才能夠給你答覆。

李議員宗翰：

是，我講得非常清楚，錢是建商出的但建商也沒辦法管，設計發包都是自來水公司，最後驗收是交給民政局來處理，這件事很奇怪，負責發包、設計的都沒有任何責任，有這麼好做的事？

政風處高處長伯陽：

這很奇怪，這樣三方責任釐不清。

李議員宗翰：

是。那我們到現場要叫建商再出錢也不是，那水溝怎麼沒有通？他說我們出錢讓自來水公司做，怎麼知道自來水公司做不出來；自來水公司說他們只負責發包又不管錢，只負責把事情做好；公所又說他們只負責驗收，他們確實按圖施工，那到底是誰的問題？

政風處高處長伯陽：

施工廠商也是自來水公司找的，這責任就很麻煩。

李議員宗翰：

那他們找的廠商就不用負責水溝會通嗎？

政風處高處長伯陽：

所以自來水公司來處理這樣的事就是比較奇怪的一件事。

李議員宗翰：

對，而且他們可以理直氣壯要求建商出錢，到底什麼問題？

政風處高處長伯陽：

我們後續再了解一下。

李議員宗翰：

在政風的責任、權責分工是怎樣分工的？是基於什麼樣的理由？

政風處高處長伯陽：

這是比較特殊的狀況，這後續責任我們再來釐清。

李議員宗翰：

我相信你現在無法給我答案，也沒辦法跟我說明是什麼情形，我希望你可以先了解一下。

政風處高處長伯陽：

好。

李議員宗翰：

因為這樣是很奇怪的狀況，你的權利和責任是不相符的，從頭到尾沒有出到半分錢，卻擁有水溝設計和發包施工的權利，結果責任卻要業者或市府來承擔，莫名其妙。

政風處高處長伯陽：

變成互相踢皮球。

李議員宗翰：

那我也很好做事，我以後都叫市府來做事，民意代表都這麼做就好了，又不是民意代表建議的，我建議的你也不一定會做。

政風處高處長伯陽：

我們會去了解。

李議員宗翰：

環保局局長，非常感謝，我想請教一下目前我們新進的環保回收車的車輛，應該說是我們的垃圾車，目前進度如何？

環境保護局許局長仁澤：

今年的正在驗收階段。

李議員宗翰：

是，那增加的比例和目前需求狀況？

環境保護局許局長仁澤：

今年應該有 40 部垃圾車。

李議員宗翰：

那相較於往年？

環境保護局許局長仁澤：

相較往年多很多，明年大概也會有 38 部。

李議員宗翰：

距離實際需求？目前各分隊開出來的實際需求是多少？

環境保護局許局長仁澤：

如果硬要說短缺的話，大概還有 40、50 部。

李議員宗翰：

所以這件事雖然明年機會可以先…

環境保護局許局長仁澤：

短缺是不足的，但是每年還是有需要汰換的車輛。

李議員宗翰：

是，據我所知在此颱風之後真的有很多垃圾車、相關設施及車輛…

環境保護局許局長仁澤：

問題就出現了。

李議員宗翰：

對，因為垃圾收了之後裡面都是水，擠壓出來後車內壓力又很大，加上車輛本來就負荷很大，操壞掉的也是很多，所以我覺得趁這段時間趕快汰換，若市長沒有要編列預算給你們的話你們可能…今天財主沒有來，但我相信市長應該支持這件事。

環境保護局許局長仁澤：

對，市長有支持。

李議員宗翰：

另外，有關石棉瓦明年的進度為何？

環境保護局許局長仁澤：

今年 2,000 噸的額度快用完了，我們八月份又去申請 1,000 噸，如果可以的話還有 1,000 噸的量，明年就要看計畫要給我們多少額度，我們再來申請。

李議員宗翰：

因為我們…

主席：(李議員文俊)

向各位議員報告，等一下穎艾達利議員發言後我們休息 10 分鐘，請黃肇輝議員發言。

黃議員肇輝：

一樣繼續詢問環保局，剛才討論到水多多樂園的委託管理，其票價有對附近里民有回饋，回饋方式是我們給承包公司還是他們自己訂定的？

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

向議員報告，這是給營運廠商去訂，在地里有 300 元的年票。

黃議員肇輝：

我剛查了一下，所在的兩個里一個在永康，一個在新化，年票 300 元；附近的 10 個里有回饋卡，但我在想這是否有辦法調整？因為在地里是年票，而 10 個里是月票，是有比較便宜，但有些不是常常去的里民是否有其他的優惠？像我剛好在那 10 個里裡面，但平常公務繁忙，可能只能一個月去個二次，這樣我就沒有優惠、回饋到了，是否我們能有其他想法與受委託的公司討論？

環境保護局許局長仁澤：

這可以檢討，我們可以想想看，因為設備更新後，其營運狀況可能也會不同，我們可以來檢討。

黃議員肇輝：

另外，像他們有開一些游泳訓練班、兒童班，兒童去學一定要有家長陪同，但家長去一樣要門票，後來有去協調說可以用保險費去減，但他們的規定中根本就沒有這條。不曉得明年度是不是可以與他們溝通，也不是要求而是去做溝通，讓設施能更便民，讓大家願意去，若要等到 117 年才要蓋新的，那中間他們營運狀況若不好也沒有收入，閒置在那裡也很可惜，所以再麻煩局裡再與業者多做些溝通，好不好？

一般廢棄物管理科邱科長瑞基：

好

黃議員肇輝：

謝謝。再來請問法制處，最近有收到一件陳情案，這個陳情案是做桶裝水的公司，消費者可能一次大量購買多少量，但中途這間公司就倒閉了，受害者不是單一的消費行為人，而是一對多的狀況。簡報上的截圖是臉書上，過二、三個月才有民眾上去回復說，這間公司已經倒閉了，可能曾經有想要去解決，但後來好像解決的方式不是很適當，造成消費者要聯合提告的狀況，表示消費者受害後都求助無門，這我們有辦法協助嗎？

法制處楊處長璿圓：

向議員報告，有關於水星國際桶裝水的問題，因負責人因他案已經被發監執行了，而公司辦理解散，目前我們向法院查詢過他還未進行清算，所以還沒選任清算人，有關這個案子我們目前受理 10 幾件，比較抱歉的是消費者可能求償無門，不過對於消費者若有要尋求法律協助，我們都會主動做相關申訴上的協助。

黃議員肇輝：

不只這個案例，像有些會員制或販售票券的，例如健身房或賣場會販賣票券，結果中途公司就倒了，有的可能是惡意倒閉，導致消費者權利受損。我知道我們有做消費者權益保障的宣導，但針對這類事件，我們有沒有相關的宣導及預警？如果真的發生時，後續真的求助無門，有沒有一些基礎的保障？

法制處楊處長璿圓：

一般來說，像會員制或禮券形式的消費，我們會比較建議最好要有銀行的履約保證，至少在一年內如果業者倒閉，消費者還能透過銀行的履約保證去…

黃議員肇輝：

OK，這部分我們可能要多多宣導，去買票券時，真的要知道是否有履約保證。

法制處楊處長璿圓：

如果是其他會員制…

主席：(李議員文俊)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

一樣是環保局，局長，你有印象有一次化學工廠火災，導致整個河川甚至到出海過程都讓大家看得觸目驚心。

環境保護局許局長仁澤：

農藥工廠。

李議員宗翰：

這樣的情形下，甚至到出海口管制我們都做了哪些改善？

環境保護局許局長仁澤：

向議員報告，因為事故發生時，他本來就有權責去攔堵這些消防水，比較不幸是也燒到他的產品，一些除草劑，主要有兩種產品，流出去之後，阻絕效果不好所以滿出去了，滿出去就整個溪流都是，當然在場內他也很盡責的把它處理完，但因當天下大雨，我們第一時間有請農水署不要讓農民取水，接著我們也去巡查，剛好也因下大雨整個沖走，除了有氣味外但顏色看不出來，但陸陸續續幾天都有死魚，這個廠商也派了很多工人去撈這些魚，農損的部分我們就協助農民如何向廠商求償，這個老闆是有誠意要解決這個問題的。